



DOXIS

INTELLIGENT CONTENT AUTOMATION

KURULUM, DESTEK ve HİZMET SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME YÜRÜLÜK TARİHİ: 15.01.2024

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu DOXİS ICA yazılımı Doküman Yönetimi Projesi Kurulum, Destek ve Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra **"SÖZLEŞME"** olarak anılacaktır), STFA İş Merkezi, Yeşil Vadi Sokak No 3, İçerenköy-Ataşehir 34752 İstanbul Türkiye adresinde mukim **STFA İNŞAAT A.Ş** (bundan sonra **"STFA"** olarak anılacaktır) ile Altayçeşme Mah. Zuhul Sok. No:22 Niyazibey İş Merkezi K:5 D:10 Maltepe / İstanbul adresinde mukim **Softay Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.** (Bundan böyle kısaca **"SER Türkiye"** olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir. STFA ve SER Türkiye bundan sonra birlikte **"Taraflar"** ayrı ayrı ise **"Taraflar"** olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Sözleşme içerisinde aksine bir açıklama yapılmış olmadıkça, bu sözleşmede kullanılan aşağıda yazılı sözcüklerin anlamları burada tanımlandığı gibidir:

"Gizli Bilgi", bu sözleşmenin "11. Gizlilik" başlıklı maddesinde belirtilen anlamda kullanılmaktadır.

"Hizmetler", bu Sözleşmede ve/veya eklerinde tanımlanan ve SER Türkiye tarafından STFA'ya sağlanacak olan hizmetler ve işlevlerdir.

"Lisans Kiralanması" SER Türkiye'nin Dosis ürününü ait aşağıdaki tabloda belirtilen lisanslarının yıllık olarak kiralanmasıdır. STFA kira dönemi boyunca kiralanın ürünleri kullanma hakkına sahiptir. Kira süresi boyunca, yazılıma ait yayınlanan tüm yama ve yeni versiyon güncellemelerini kullanım hakkına ücretsiz olarak sahiptir.

"Uygulama Yetersizliği Dökümanı" Proje sonunda düzenlenen, Proje Hedeflerinde belirtilen fakat uygulamanın karşılayamadığı konuları içeren listedir.

"Yazılım", topluca Uygulama Yazılımı ve Sistem Yazılımı anlamındadır. İşbu sözleşme kapsamındaki Uygulama Yazılımı ve Sistem Yazılımı 'nı oluşturan yazılım lisans ürünleri aşağıda belirtilmiştir:

Dosis Lisansları

30 Concurrent Users – Universal Bundle (ECM & BPM)
Dosis Integrate – 1 Server / Technical User
Dosis SAP SmartBridge
Dosis Storage Volume – 1 TB

"Proje Karar Grubu", SER Türkiye ve STFA'nın belirlediği SER Türkiye ve STFA'nın Proje Lideri ve proje kullanıcılarından oluşan ekiptir. Proje Karar Grubunun üyelerinin listesi EK-4 de verilmiştir. STFA tarafından belirlenen Proje Karar Grubu üyeleri bundan sonra **"Proje Ekibindeki Kullanıcılar"** olarak anılacaktır. Proje Karar Grubu gerektiği zamanda toplanarak yönetim değerlendirme toplantılarını yapar ve proje esnasında oluşan problemleri STFA'nın ihtiyaçlarına göre karara bağlayarak projenin eksiksiz, süresinde ve gereği gibi ifa edilmesine katkıda bulunur.

SER Türkiye ekibi proje planında yer alan safhaların uygulamaya alınması öncesi ve uygulama sırasındaki

hazırlık ve tedbirleri belirleyerek bir toplantı ile Proje Ekibindeki Kullanıcıların görüşleri ve STFA Ekip liderinin onayına sunar. Toplantıda üzerinde anlaşılan hususlar SER Türkiye tarafından süresinde, eksiksiz ve gereği gibi yerine getirilir. SER Türkiye Uygulamanın başarı ile sonuçlanmasını sağlar.

"Proje Liderleri", STFA ve SER Türkiye'nin bu projenin gerçekleştirilmesi için ayrı ayrı atayacakları yetkili iki kişidir. Proje Karar Grubunun toplantılarının moderatörlüğü STFA Proje lideri veya onun bildireceği kişi tarafından yapılır. Proje liderleri (Müdür Yardımcısı veya Müdür) teknik konularda SER Türkiye ve STFA adına karar verme yetkisine sahip kişiler olacaktır.

"Açık Noktalar Listesi", Proje süresince ortaya çıkan sapmaların tüm proje üyelerince izlenmesini sağlayan listenin güncel tutulmasıdır.

"Acil Önlem Planı", Proje zamanı, maliyetini ve kalitesini etkileyen ciddi problemler için proje planından bağımsız olarak uygulanan önlemler paketidir. Acil önlem planı SER Türkiye tarafından STFA'nın onayına sunulur ve uygulamaya alınır.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu; SER Türkiye'nin sahip olduğu lisanslama hakkına dayanarak sunduğu yazılımların yıllık olarak kiralanması ve kira süresi boyunca ücretsiz güncellemelerden faydalanma hakkı ile birlikte STFA tarafından kiralanması, STFA tarafından kiralanmış yazılımın STFA'nın ihtiyaçlarına uygun hale getirilerek STFA'ya süresinde, eksiksiz ve çalışır vaziyette teslim edilmesi, yazılımın STFA'nın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi sonrası kullanımı da kapsayan danışmanlık hizmetinin anahtar teslim olarak verilmesi (bundan sonra kısaca İş olarak adlandırılacaktır) ve işbu hizmetlerin karşılığı olarak STFA tarafından üzerine anlaşılan bedelin ödenmesidir.

STFA bünyesinde SER Türkiye tarafından aşağıdaki belirtilen SER Türkiye yazılımlarının yüklenmesi ile sistem kurulum çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda, teklife konu olan tüm DOXIS ICA yazılımlarının STFA'ya teslimini, kurulumu ve danışmanlık hizmetini kapsayacaktır.

Proje için toplam **beş (5) adam/gün** hizmet öngörülmektedir. Bu sürenin sonunda proje sırasında belirlenen **Açık Noktalar Listesi** ve Proje Durum Raporlarındaki bütün sorunlar giderilmişse STFA'nın yazılı onayı ile "Projenin Kabulü" gerçekleşecektir.

Detaylı analiz çalışması ardından Proje Takvimi STFA onayına sunulacaktır. Proje takvimi STFA tarafından onaylanacaktır. Yapılacak olan detaylı analiz çalışması sonucunda proje süresi ve maliyeti değişiklik gösterebilir. Detaylı analiz dokümanının ve proje takviminin onaylanması ile proje çalışmaları başlayacaktır.

SER Türkiye, STFA tarafından kiralanmış yazılımın aşağıda yer alan başlıklar doğrultusunda STFA'nın ihtiyaçlarına uygun hale getirilerek süresinde, eksiksiz ve çalışır halde STFA'ya teslimini kapsamaktadır.

Uyarlanacak Uygulama Tablosu

- Correspondence Management

4. PROGRAMLARA İLİŞKİN EĞİTİM

Proje ekibindeki kullanıcılarının eğitimi, SER Türkiye tarafından verilecektir. Diğer kullanıcı eğitimleri, STFA tarafından verilecektir.

5. ÜRÜN TESLİMİ ve PROGRAMLARIN YÜKLENMESİ

SER Türkiye, Satış akdinden doğan mal teslim borcunu, kiralanan programlar ile bunların kayıtlı olduğu CD'ler, yardım dokümanları birlikte, STFA adresine STFA Proje LİDERİ'ne imza karşılığı elden teslim ederek veya dijital ortamda paylaşarak yerine getirmiş olur. Elden teslim edilen mal ve ürünlerle ilgili teslim tutanağı karşılıklı olarak imzalanacaktır.

6. PROJEDE ÇALIŞMA ŞARTLARI

SER Türkiye, STFA'nın tesislerindeyken, STFA'nın yazılı olarak kendisine bildireceği kişisel ve profesyonel kural ve yönetmeliklerine uyacaktır.

SER Türkiye tarafından sözleşmenin ifası için görevlendirilen çalışanlar, SER Türkiye'nin personelidir. SER Türkiye ile STFA arasında işbu anahtar teslim sözleşmeden kaynaklanan anahtar teslim iş ilişkisi bulunmakta olup, SER Türkiye ve çalışanlarının STFA ile hiçbir ad ve nam altında alt işveren – üst işveren ilişkisi dahil hiç bir hukuki ilişkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple; SER Türkiye ve STFA, kendi çalışanlarının yönetimi, kontrolü, denetimi ve ücret ödemelerinden ve iş hukukuna dair diğer tüm hususlardan münhasıran kendileri sorumlu olacaktır

SER Türkiye tarafından sözleşmenin ifası için görevlendirilen çalışanlar; gerek işbu Sözleşme ile kendine yüklenen görevlerini ifa ederken, gerekse görevleri dışında STFA'nın mallarına ve / veya çalışanlarına veya görevlerini ifa ederken üçüncü kişilere verecekleri doğrudan ve menfi maddi, manevi ve cismani zararlardan ve bunların telafisi için yapılacak masrafların kusuru oranında tek sorumlusudur.

Hizmetler hafta içi günlerinde STFA mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilecektir. Hafta sonu veya tatil günleri çalışma yapılması istendiğinde SER Türkiye bu isteği değerlendirebilir. Hizmetler, bu sözleşme uyarınca, SER Türkiye 'nin yönetimi, kontrol ve denetimi altında sağlanacaktır.

STFA'nın, hizmetleri yerine getiren bir SER Türkiye elemanı hakkında şikayet ve değiştirilmesini talep hakkı vardır. Bu talep hakkını yazılı olarak kullanarak gerekçelerini bildirecektir. Ancak haklılığını kanıtlama yükümlülüğü yoktur. SER Türkiye, kendisine bu şekilde yapılan bildirim üzerine STFA tarafından talep edilmişse o elemanı geri çekecek ve şikayet konusunun giderilmesini sağlayacak yeni bir eleman tahsis edecektir.

7. KABUL ŞARTLARI

7.1 İşbu sözleşmenin; "sözleşmenin konusu" başlıklı 3. maddesinde yer alan mal ve hizmetlerin süresinde, eksiksiz ve çalışır halde STFA'ya teslim edilmesi ürünün STFA tarafından kabul edilmesinin şartıdır. SER Türkiye, STFA Proje lideri ve Proje Ekibindeki Kullanıcılar'ın yönlendirmesine göre STFA'nın ihtiyaçlarını dikkate alarak yazılımları STFA'nın ihtiyaçlarına uygun hale getirecektir.

7.2 Projenin gerçekleştirilmesi sırasında tamamlanması geciken Açık Noktaların Listesi belirlenerek taraflarca kararlaştırılmış proje süresinin sonuna dek eksiksiz, süresinde ve çalışır vaziyette STFA'ya teslim edilecektir. Değişim Yönetimi oluşturma ve değerlendirme şartları aşağıda açıklanmıştır.

- a. Analiz sonucunda gelen ilaveler ve karşılanamayan ihtiyaçlar STFA proje lideri tarafından SER Türkiye Proje yöneticisi onayı ile proje planına eklenir.
- b. STFA tarafından öngörüleemeyen ihtiyaçlar veya sonradan yapılan (proje süresince) değişiklik talepleri karar grubu onayı ile değişim yönetimine dolayısı ile projeye eklenir.
- c. Eklenen talepler, projenin toplam süresini uzatması durumunda verilecek olan hizmet, danışmanlık ücreti ile yansıtılacaktır.

7.3 Oluşacak olan Problemler çözülemediğinde "acil önlem talebi" ile karar grubuna sunulur. Karar Grubu'nun vereceği karara göre "acil önlem planı" devreye sokulur.

7.4 Proje plan adımları üzerinde mutabakat ve zamanların belirlenmesi SER Türkiye proje ekibi ile STFA'nın onayına tabi olarak yapılır.

7.5 SER Türkiye Proje kapsamında verdiği hizmetleri içeren **Proje Durum Raporu**'nu her ayın ilk resmi iş gününde Proje Liderine yollar. Proje Durum Raporu her bir Proje Hedefi ve Açık Noktaların Listesi bazında verilecektir.

7.6 Sistem kurulumu sonrası, alınan sistem ve yazılımın kurulduğu şekliyle çalışmasının güvene alınması için ne risklerin olduğunun ve önleyici faaliyetler ile ilgili görev ve sorumlulukları ifade eden "**Back-up ve Recovery Planı**" SER Türkiye tarafından hazırlanıp teslim edilmesi gerekmektedir.

7.7 Sözleşme imzalanmasını takiben beş (5) iş günü içerisinde, "**Sistem Minimum Gereksinim Dökümanı**"nın hazırlanıp STFA proje ekibine teslim edilmesi gerekir.

8. YAZILIM BAKIM VE DESTEK

Sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçerli olup, Yazılım kira anlaşması yenilendiği sürece kiralanan ürünlere ait bütün yazılım güncellemeleri için **STFA ücretsiz** kullanım hakkına sahip olacaktır.

Kiralama sözleşmesi 5 yıl boyunca sözleşme kapsamındaki lisanslar için aynı bedel ile yenilecektir.

Projenin kabulündeki şekliyle, içerdiği fonksiyonlardaki kodsız hatalar, yazılım yüklemekten itibaren sözleşme süresi boyunca SER Türkiye'nin garantisi altındadır. Detaylı analiz raporu dışında kalan, STFA'nın program içeriğinde eksik gördüğü ve talep edeceği ek fonksiyon, modül ve bu gibi konulara ilişkin bilgi talepleri bu garantinin dışında olup "Danışmanlık Hizmet Fiyat Listesi" başlıklı maddede değerlendirilir.

8.1 Yazılım Bakım Anlaşması Kapsamı

Yazılım bakımı, SER Türkiye tarafından lisanslanan yazılım ürünleri için resmi iş günleri ve mesai saatleri içerisinde sunulacak hizmetleri kapsamaktadır:

- Yeni versiyonlara ücretsiz geçiş ve kullanım hakkı,
- Girilen ürün geri bildirim taleplerine geri dönüş garantisi,
- Telefon ile destek hizmetlerine sınırsız erişim,
- Projenin canlı kullanıma geçişinden sonra telefonda çözümlenemeyecek problemlerde, SER Türkiye ekibi STFA Merkezinde destek verecektir.

8.2 Danışmanlık Hizmet Fiyat Listesi

Sözleşme yürürlük başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl boyunca, 3. Maddedeki tablodaki süreçlerle ilgili olmak ve yeni bir ek talep olmaması koşuluyla her türlü danışmanlık hizmeti duruma göre STFA'ya ait işyerinde veya uzaktan 24 saat içinde ücretsiz olarak verilecektir.

Eğer 3. Maddedeki Uyarılacak Uygulama tablosunda belirtilen uygulamalara ek bir uygulamaya veya süreç için danışmanlık talep edilirse günlük hizmet (danışmanlık, eğitim, kurulum) bedeli 500 EUR (+KDV)'dir.

Söz konusu hizmetin yarım günden az sürmesi durumunda 250 EUR (+KDV) bedel uygulanacaktır. İstanbul dışı hizmetlerde ulaşım ve konaklama masrafları ödenecek ücrete dahil değildir.

9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESİH

İşbu Sözleşme 01/02/2024 tarihinde yürürlüğe girecek olup taraflar bir ay önceden yazılı olarak fesih bildiriminde bulunmadığı takdirde sözleşme bir yıllığına yenilenmiş sayılır.

10. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Söz konusu yazılımların STFA'nın ihtiyaçlarına göre işlenmesi, uyarlanması ve adapte edilmesi ve benzeri değişikliklerin yapılması sözleşmenin esaslı unsurudur ve SER Türkiye'nin yetkileri dahilinde olduğu SER Türkiye tarafından taahhüt edilir.

SER Türkiye işbu sözleşme kapsamında sağlayacağı hizmetleri vermeye yetkili tüm uzmanlarının ve diğer personelinin yeterli bilgi ve deneyime sahip olacağını ve danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin profesyonellik ilkesine uygun olarak verileceğini kabul ve beyan eder.

Patent ile korunan lisanslar ve haklar da dâhil olmak üzere, yüklenen yazılımların STFA'ya uyarlaması hakkı ve kullanma hakkı dışında başka bir hakkın verilmesi söz konusu değildir.

SER Türkiye, hizmetin sona ermesini takiben almış olduğu STFA'ya ait her türlü belgeyi STFA'ya iade edeceğini ekte yer alan STFA Gizlilik Sözleşmesini imzalamayı kabul ve beyan eder.

STFA, yetkili elemanları vasıtasıyla SER Türkiye tarafından yapılan İş'i kontrol etme hakkına sahiptir. Yapılan kontrollerde herhangi bir şekilde teklif ve sözleşmeye aykırılık olduğu tespit edildiğinde, SER Türkiye bu durumu derhal düzeltecektir. STFA'nın kontrol yetkisi, SER Türkiye'nin işbu akde, teknik koşullara, verilen teklif ve standartlara uygun olma sorumluluğundan hiçbir suret ve şekilde kurtarmaz.

11. GİZLİLİK

11.1 SER Türkiye STFA'nın; rekabetin yoğun olduğu bir sektörde faaliyet gösterdiğini; ticari sırlara dayalı bir faaliyet yürüttüğünü; gerek kendisine ait gerek bir parçası olduğu STFA şirketler grubuna ait fikri mülkiyet hukukuna tabi ve gizli tutulması gereken çok değerli teknolojik ticari-sınai bilgilere/sırlara, know-how'a ve diğer değerli bilgilere/belgelere sahip olduğunu, verilen hizmetin niteliği gereği SER Türkiye'e verilecek erişim hakkının kötüye kullanılmasının, veya bazı bilgilerin ifşa edilmesinin telafisi imkânsız zarara sebep olabileceğini ve üçüncü şahısların da zarar görmesine sebep olabileceğini bilmektedir.

11.2 SER Türkiye tarafından işbu sözleşme kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemlerle ilgili olarak STFA tarafından manyetik ortamda ve/veya yazılı ve/veya sözlü olarak SER Türkiye'e iletilmiş ya da iletilecek olan STFA'ya ya da STFA'nın müşterilerine veya personeline ilişkin STFA'ya dair her türlü bilgi ve belge gizli tutulacak, hangi amaçla olursa olsun hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kuruluşlara aktarılmayacak ya da üçüncü kişilerin bu bilgi ve belgelere ulaşma olanağı kesin surette engellenecektir.

11.3 Gizli Bilginin Tanımı ve Kapsamı

SER Türkiye tarafından yapılacak çalışmalar sırasında veya çalışmalar sonrasında, STFA'nın sahip olduğu ve olacağı ve iştirak ettiği her türlü ticari, mali, teknik ya da benzeri konulardaki sözlü, yazılı veya manyetik ortamda veya başkaca herhangi bir şekilde SER Türkiye'e iletilen ve/veya SER Türkiye'nin öğrenebileceği STFA'ya ya da STFA'nın kendi müşterilerine ve/veya personeline ait her türlü bilgi, yazılım ve yazılım kodu, belge, ürün ve hizmetlere ilişkin bilgiler ile her türlü manyetik şerit, kartuş, doküman, el kitabı, şartname, sirküler, program listeleri, veri dosyaları ile STFA'nın yürürlükteki veya henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetleri, STFA'nın iştirak ettiği her türlü hizmet, bunların keşfi, icadı araştırılması, geliştirilmesi, imâli ve satışı, süreç ve genel ticari faaliyetler, satış maliyetleri, kâr, fiyatlandırma metodları, organizasyon ve personel listesi dâhil olmak üzere işbu sözleşme ve konusu olan proje gerçekleştirilmeseydi sahip olmayacağı her türlü bilgi ve yazılı/elektronik her tür belge "Gizli Bilgi" tanımına girer.

11.4 SER Türkiye' nin Gizli Bilgilerden Sorumluluğu

SER Türkiye, STFA tarafından yazılı, sözlü, manyetik ortamda vesair surette kendisine aktarılan gizli bilgi ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek ve anılan bilgi ve belgeleri hiçbir şekilde işbu sözleşme konusu işlerin kapsamı dışında kullanmayacak ve hiçbir şekilde üçüncü kişilere ya da kurumlara aktarmayacaktır. SER Türkiye gizli bilgilerin muhafazası ve açıklanmaması için her türlü güvenlik önlemlerini almak, tüm personeli de bu konuda uyarmak ve bilgilendirmek ve bunları sürdürmekle mükelleftir.

STFA tarafından SER Türkiye'ye aktarılan kendisine ya da 3. şahıslara ait her türlü Gizli Bilgi, STFA'ya mülkiyetindedir ve mülkiyetinde kalmaya devam edecektir. STFA'nın yazılı izni olmadan bu gizli bilgilerin tamamı veya bir kısmı kesinlikle SER Türkiye tarafından çoğaltılmayacak, açıklanmayacak, üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmayacak, korunacaklardır. Bu gibi bilgilerin her türlü kopyası da STFA'nın mülkiyetinde kalacak ve bunlar üzerindeki telif, mülkiyet ve her türlü hak, orijinali gibi STFA'ya ait olacaktır. STFA veya çalışanlarının açıkladığı bilgilerin açıklanmasının sözleşmenin ifası için gerekmemesi, buna katkısının bulunmaması veya STFA tarafından koruyucu tedbirler alınmamış olması SER Türkiye'nin sorumluluğunu hafifletmeyecek veya sınırlamayacaktır. SER Türkiye tarafından STFA için yapılacak çalışmaların sona ermesi halinde dahi SER Türkiye, STFA tarafından kendisine aktarılan her türlü gizli bilginin açıklanma yasağının süresiz devam edeceğini peşinen kabul etmiştir. Gizli bilgilerin STFA'nın yazılı onayı ile çıkartılabilecek her türlü kopyası da STFA'nın mülkiyetinde kalacak ve bunlar üzerindeki telif, mülkiyet ve her türlü hak, orijinali gibi, SER Türkiye tarafından saklı tutulacaktır.

12. Kişisel Verilerin Korunması

12.1 Taraflar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Kanun kapsamında kişisel veri niteliğine sahip bilgilerin birbirleri tarafından işbu Sözleşmenin kurulması ve konusu olan işin ifası amacıyla işlenebileceğini ve bu kapsamda birtakım kişisel verilerin paylaşılması ve işlenmesine ilişkin olarak

tarafların haklı gerekçesinin bulunduğunu kabul ve beyan eder.

- 12.2** Taraflar, çalışanlarının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan ikincil düzenlemeler (yönetmelik, tebliğ vb.), 5237 sayılı TCK'nın ilgili hükümlerinden doğan yükümlülükleri ile daima uyumlu olmasını sağlamak için yeterli önlemleri almayı ve uyumlu olmayı kabul eder.
- 12.3** Taraflarca işbu sözleşme kapsamındaki hizmet dolayısıyla elde edilen tüm kişisel veriler sadece bu sözleşmenin amaçları için kullanacak ve diğer tarafın onayı olmadan başka herhangi bir işleme tabi tutulmayacak, üçüncü kişilere aktarılmayacak ve alenileştirilmeyecektir. Taraflar edindiği kişisel verilerin ve bilginin bütünlüğünü muhafaza edecek ve herhangi bir yolsuzluk veya yetkisiz kişilerin eline geçmesine kayba karşı alınması gereken tüm makul önlemleri alacaktır.
- 12.4** Taraflar, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin herhangi bir mevzuatı ihlal ederse, diğer tarafın bundan kaynaklanan zararını tazmin eder, her halükarda meydana gelen herhangi bir masraf, para cezaları, tazminat talebi veya bu yönde yapılan harcamaları karşılamayı kabul eder.
- 12.5** Taraflar, tüm çalışanlarının, temsilcilerinin, ortaklarının ve taşeronlarının bu sözleşmenin parçası olarak, kişisel veri işlerken yukarıda belirtilen tüm koşullara uyacaklarını sağlayacağını kabul ve beyan eder. Taraflar, kendi süreçlerinin ve çalışanlarının işlemlerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyumlu olacağını ve bu konuda gerekli tüm önlemleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. MÜCBİR SEBEP

Yukarıda tanımlanan şekilde terör, tabii afetler, sabotaj, deprem, su-sel baskını, yangın ve benzeri mücbir sebeplerin meydana gelmesi halinde bu mücbir sebep durumu nedeniyle bundan etkilenen taraf, diğer tarafa yazı ile bilgi verecek ve olayı bildirecektir. Karşı taraftan başka türlü talimat verilmediği sürece mümkün olabildiğince sözleşme şartlarına uygun olarak çalışmalarına devam edecek ve bu sırada mücbir sebep olayından engellenmeyecek biçimde çalışmayı sürdürebilecek alternatif yollar arayışına girecektir.

Bir mücbir sebep durumundan kaynaklanan bir temerrüt hali 10 (on) günden fazla devam ederse temerrüt durumunda olmayan taraf, derhal işbu sözleşmeyi feshetmeye hak kazanır. Taraflar, işbu sözleşmenin bir mücbir sebep durumu sonucunda feshedilmesi halinde o ana dek yapılmış ödemeler ve ürünler/edimleri iade edilecekler (yazılımlar silinerek kullanıma ilişkin ürünler iade edilecek) fakat taraflar diğer tarafa karşı fesih sebebiyle bunların ötesinde herhangi bir zarar tazmini talebinde bulunmayacaktır.

Mücbir sebeplerin doğuracağı şartlarda da SER Türkiye, mümkün olabilecek en iyi şartlarla hizmeti sürdürecektir.

14. ÜCRETLER ve ÖDEME

Açıklama	Toplam €
30 Concurrent Users – Universal Bundle (ECM & BPM) Doxis Integrate – 1 Server / Technical User Doxis SAP SmartBridge Doxis Storage Volume – 1 TB Annually (Yıllık)	15.000 €
Proje kurulum ve Konfigürasyon 5 Adam/gün Corrspodance management uygulaması uyarlama çalışması	2.000 €

14.1. Sözleşmenin imzalanması ile Gelen Giden Evrak Yönetim Uygulaması ve Sözleşme Yönetim Uygulaması, STFA'ya teslim edilecek ve toplam bedel olan 17.000,00 Eur + KDV faturalanacaktır.

14.2. SER Türkiye (EUR) Hesabına peşin olarak ödenecektir.

Tarafların birbirinin onayına veya görüşüne sunduğu veya talep ettiği bilgi ve belgeler için cevap veya görüş verme süresi 14 (ondört) takvim günüdür. Ondört takvim günü içerisinde ilgili tarafın yazılı geri bildirim yapmaması halinde; ilgili doküman, bilgi ve belgeler onaylanmış sayılacaktır.

Onaylı analiz dokümanında yer alan sorumlulukların; planlanan tarihlerde yerine getirilmemesi ve tarafların bu surette projenin uzamasına sebebiyet vermeleri halinde, her bir taraf kendi davranışlarından ötürü oluşabilecek zarar ve gecikmelerden sözleşme tutarını aşmayacak şekilde sorumlu olacaktır.

Onaylı proje planında yaşanacak olası gecikmelerin STFA'dan kaynaklanması halinde, işin tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın, ödemeler proje planına uygun olarak yapılacaktır. Hizmetlere ilişkin ücretler, Hizmetin sağlandığı süre boyunca, fiilen yapılan hizmetler için her ayın başında hizmet verilen adam gün miktarınca fatura edilir. Yapılan hizmetlerin içeriği fatura ekinde sunulur. SER Türkiye adına hareket eden danışmanın, İstanbul dışında konaklama ve ulaşım masrafları, STFA tarafından ödenecektir.

15. CEZAI ŞART

SER Türkiye'nin işbu sözleşme hükümlerini kısmen veya tamamen, zamanında ve/veya gereği gibi yerine getirmemesi, görevlerini ifa etmemesi veya noksan veya yetersiz ifa etmesi veya kendisinin ya da istihdam ettiği personelin herhangi bir zarara sebep olması durumunda STFA'nın uğradığı her türlü menfi ve doğrudan zarar ve ziyanları SER Türkiye tarafından karşılanacaktır.

16. İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK

SER Türkiye, çalıştıracağı personeli ile ilgili her türlü hukuki işlemlerden münhasıran kendisi sorumlu olacaktır. SER Türkiye, kendi personelinin iş Kanunları'nda belirtilen iş Kazaları ile ilgili önlemleri alarak çalışmasından ve çalışanının STFA işyerinde görev alırken uğrayabileceği iş kazalarının sonuçlarından münhasıran kendisi sorumludur. SER Türkiye'nin sorumlu olduğu bu gibi iş kazalarından dolayı STFA bir

mahkeme ilamına istinaden maddi tazminat, tedavi gideri, manevi tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı, SSK rücu ödemesi ve burada sayılmayan adlarla her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalırsa SER Türkiye, STFA tarafından yapılan bu ödemeyi STFA'nın ilk yazılı talebinde itirazsız olarak STFA'ya tamamen ve bir defada ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Bu gibi bir iş kazasında STFA'nın mahkeme kararı ile kusurlu bulunmuş olması da STFA'nın iş kazası nedeni ile ilgililere yapmış olduğu ödemeyi SER Türkiye'den talep etme hakkını ortadan kaldırmaz. Böyle bir durumda STFA'nın bu kişilere ödemek zorunda kalacağı her türlü maddi, manevi zararları ilk yazılı talebinde STFA'ya itirazsız olarak ödeyeceğini şimdiden gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder. STFA, STFA, SER Türkiye'nin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde banka teminat mektubunu nakde çevirebilir.

SER Türkiye tarafından bu Sözleşme konusu hizmetlerin ifası için çalıştırılacak olan personelin iş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan, doğmuş ve doğacak her türlü ücret, ihbar, tazminat, kıdem tazminatı, sigorta prim ve vergi borçları gibi özlük haklarına ilişkin her türlü borç ve yükümlülükler ile Bölge Çalışma Müdürlüğü, SGK, Sağlık Bakanlığı ve ilgili sair resmi kurumlarla olan ilişkilerden ve mevzuat hükümlerinden kaynaklanan hukuki, cezai ve mali yükümlülükler nedeniyle her türlü sorumluluk münhasıran SER Türkiye 'e aittir.

17. DEVİR YASAĞI

SER Türkiye, sözleşmeden doğan borçlarını bizzat ifa yükümlülüğü altındadır. STFA'nın yazılı iznini almaksızın bu sözleşmeyi ve bu sözleşmeden doğan herhangi bir hak, alacak, borç ve/veya yükümlülüklerini tamamen veya kısmen herhangi bir kişiye temlik veya tahsis edemez, sınırlamalara tabi tutamaz, devredemez.

Bunun aksine işlem yapılması, işbu sözleşmenin ihlali niteliğindedir.

18. DAMGA VERGİSİ

İşbu sözleşme nedeniyle doğacak damga vergisi masrafının tamamı STFA tarafından ödenecek olup, SER Türkiye'ye %50 oranında fatura edilecektir.

19. TEBLİGAT

İşbu sözleşmenin 1. Maddesinde yer alan adresler tarafların kanuni ikametgahlarıdır. Taraflar, Sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için yukarıda yazılan adreslerin yasal ikametleri olduğunu kabul ederler. Ayrıca tarafların keş adresleri de iletişim amacıyla kullanılabilir.

Bu adreslere yapılacak her türlü bildiri, işbu akit gereğince geçerli olarak yapılmış tebligat hükmündedir.

Taraflar bu adresler dışında, diğer bir yeri yasal ikametgâh olarak belirleyecek olurlarsa, yeni adreslerini bu değişikliği izleyen 7 (yedi) gün içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirmeyi, aksi takdirde, yukarıdaki adreslere yapılacak her türlü takibat icrasının ve tebligatın geçerli ve yasal olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Taraflar arasında; diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar ancak Türk Ticaret Kanunu madde 18/3'de yer alan noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılabilir.

Taraflar, alındığı yazılı olarak teyit edilmek kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. Faks ve elektronik posta ile yapılan bildirimler tek başına yeterli olmayıp, ancak teyit edilebilen başka bir iletim yöntemi ile birlikte kullanılabilir. İletişim için aşağıdaki e-mail adreslerine bildirim yapılacaktır.

Softay Yaz. Ve Bil. Tek.. Ltd. Şti.

Yunus Emre Yıldız / yunus.yildiz@serturkiye.com

Kep Adresi : easysoftware@hs01.kep.tr

STFA İnşaat A.Ş.

Gürol Can / gurolc@stfa.com

20. Kep Adresi: stfainsaat@hs02.kep.tr UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar iş bu sözleşmeden doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde, yetkili mahkeme ve icra dairelerinin İstanbul Anadolu Mahkeme ve icra Daireleri olduğu hususunda mutabık kalmışlardır.

İş bu akit toplam 20 maddeden ibaret olup, tarafların açık rızaları ile 15.01.2024 tarihinde ve 2 (iki) nüsha olarak düzenlenip, okunarak, serbest iradelerince tasdik ve kabul edilip, imzalanmıştır.

Softay Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.

STFA İnşaat A.Ş.

(Tarih - Kaşe üzerine yetkili imzalar)

(Tarih - Kaşe üzerine yetkili imzalar)

**SOFTAY YAZILIM VE BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.**
Altayçeşme Mh. Zühal Sk. Niyazi Bey İş Mrk.
No:22/10 Maltepe - İSTANBUL
Küçükyağı V.D. 323 050 4359



EK 4 TARİHLİ DOXİS İCA DOKÜMAN YÖNETİMİ PROJESİ KURULUM, DESTEK ve HİZMET SÖZLEŞMESİ'NİN EKİDİR.

EK 4

PROJE KARAR GRUBU ÜYELERİNİN VE PROJE EKİBİNDEKİ KULLANICILARININ LİSTESİ

SER Türkiye ÜYELERİ	STFA ÜYELERİ (Proje Ekibindeki Kullanıcılar)
1. Ertürk Çıkın.(SER Türkiye'nin Proje Lideri)	1.
2. Osman Eroğlu (Yazılım Geliştirici)	2.
3. Bülent Bayhan (Yazılım Geliştirici)	3.
4.	4.
5.	5.